

1500319-94.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... caderno com anotações alusivas ao tráfico, 19 (dezenove) porções de cocaína, 1 (uma) porção de maconha e 1 (um) pedaço médio de cocaína prensada. Gustavo alegou que pagou R\$ 1.000,00 pelo pedaço maior e que iria fracioná-lo para vendê-lo por R\$ 20,00 reais a porção. Perante a autoridade policial, Gustavo confessou que praticava o tráfico de drogas, vendendo cada porção por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500319-94.2022.8.26.0559 - 2022/000299

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2048481/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 23126905 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 1363/22/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2048481 - 06º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 1363/22/429 - 06º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Réu:

GUSTAVO HENRIQUE DE AMORIM PEREIRA

Artigo da Denúncia:

art. 33, caput, da Lei 11343/06

Aos 19 de julho de 2022, às 13:45h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssima Senhora Dra. Ana Carolina Macri Moraes. Presente o acusado GUSTAVO HENRIQUE DE AMORIM PEREIRA, acompanhado de Defensora constituída Dra. Talita Dankle Feliciano. Presentes ainda as testemunhas Rafael Soares e Vitor Alves Ferreira. A seguir foram colhidos os depoimentos das testemunhas e o réu interrogado, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Em seguida, dada a palavra às partes, foram feitas manifestações gravadas no sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. GUSTAVO HENRIQUE DE AMORIM PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no

art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta de 17h, na Rua Adirso Alves Ferreira, n. 690, Solo Sagrado I, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto, SP, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fim de venda, entrega e fornecimento a terceiros, 4 (quatro) porções de cocaína, pesando 2,37 g (dois gramas, trezentos e setenta miligramas); 1 (uma) porção de maconha, pesando 22,71 g (vinte e dois gramas, setecentos e dez miligramas); 1 (uma) porção de cocaína, pesando 47,54 g (quarenta e sete gramas, quinhentos e quarenta miligramas); e 19 (dezenove) porções de cocaína, pesando 19,6 g (dezenove gramas, seiscentos miligramas), substâncias causadoras de dependência física e psíquica em desacordo com determinação legal e regulamentar. Conforme apurado, policiais militares faziam patrulhamento pelo local, quando Gustavo, que estava na calçada da Rua Adirso Alves Ferreira, defronte ao n. 690, ao avistar a viatura policial correu pelo corredor que dá acesso a casa dos fundos, sendo abordado pelos policiais. Em revista pessoal, foi localizada com Gustavo a quantia de R\$ 50,00 reais e quatro porções de cocaína. Gustavo admitiu aos policiais que correu, pois estava realizando tráfico de drogas e disse que mora no local junto com sua convivente, Victoria Eduarda Carvalho de Lima, e sua filha, Eloá, de 2 anos. Victoria autorizou por escrito e Gustavo autorizou verbalmente o ingresso dos policiais na residência. Gustavo revelou que havia mais drogas dentro do fogão, onde foram localizados R\$ 30,00 em dinheiro, 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) caderno com anotações alusivas ao tráfico, 19 (dezenove) porções de cocaína, 1 (uma) porção de maconha e 1 (um) pedaço médio de cocaína prensada. Gustavo alegou que pagou R\$ 1.000,00 pelo pedaço maior e que iria fracioná-lo para vendê-lo por R\$ 20,00 reais a porção. Perante a autoridade policial, Gustavo confessou que praticava o tráfico de drogas, vendendo cada porção por R\$ 20,00, e que utilizava a balança para pesagem da droga. O réu foi preso em flagrante delito e sua prisão foi convertida em Preventiva pelo juízo da custódia (fls. 86/89). A denúncia teve por base Inquérito Policial e, após defesa preliminar (fls. 175/176), foi recebida às fls. 179/180. O réu foi citado às fls. 201. A folha de antecedentes foi juntada (fls. 64/72). Nesta audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, a aplicação da atenuante da confissão e figura do tráfico privilegiado, além das demais benesses legais. É o relatório. DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo boletim de ocorrência (fls. 35/37), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 40/41), pelo laudo de constatação (fls. 45/49), pelas fotografias (fls. 50/53), pelos laudos de exame-químico toxicológico (fls. 107/109, repetido às fls. 161/163, e 190/193), pela guia de depósito judicial (fls. 136), pelo laudo documentoscópico (fls. 142/160), pelo laudo pericial de degravação de imagens (fls. 210/217), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida. A autoria, outrossim, é certa. Na fase policial, a testemunha comum Rafael Soares, policial militar, disse que estava juntamente com o parceiro Victor Alves Ferreira em patrulhamento de ações especiais de polícia, quando pela rua Adirson Alves Ferreira, n. 690, um homem que estava na calçada, ao avistar a equipe, correu adentrando um corredor que dá acesso à casa dos fundos, sendo abordado pelo policial Soares. O acusado foi identificado como Gustavo Henrique de Amorim Pereira. Realizada busca pessoal, foi localizada com o acusado a quantia de R\$ 50,00 reais e quatro porções de cocaína. Indagado, Gustavo afirmou informalmente que correu, pois estava realizando tráfico de entorpecentes e que mora naquele local junto com sua companheira, Victoria Eduarda Carvalho de Lima, e com sua filha, Eloá, de 2 anos. Victoria foi cientificada dos fatos e autorizou por escrito o ingresso da equipe para vistoria, tendo o acusado Gustavo também autorizado verbalmente o ingresso na residência. Gustavo afirmou que havia mais drogas no interior de um fogão, onde foram realizadas buscas e localizados R\$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro, 01 balança de precisão, 01 caderno de anotações alusivas ao tráfico, 19 porções de cocaína, 01 porção de maconha e um pedaço médio de cocaína prensada. Indagado, Gustavo alegou que pagou R\$ 1.000,00 (um mil reais) pelo pedaço maior e que iria fracionar para vendê-lo, pelo valor de R\$ 20,00 reais a porção. Foi realizado um vídeo de Gustavo assumindo o tráfico de drogas e também dizendo

que vende cada porção por R\$ 20,00 reais, falando sobre o valor que pagou no entorpecente e que sua amasia Victoria não realizava a venda (fls. 03). Em juízo, a testemunha comum Rafael Soares disse que disse que o réu foi abordado, tentou fugir, mas foi abordado. Trazia consigo 4 porções de cocaína e dinheiro. O réu acabou confessando o tráfico. Gustavo afirmou que havia mais drogas no interior de um fogão, onde foram realizadas buscas e localizados R\$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro, 01 balança de precisão, 01 caderno de anotações alusivas ao tráfico, 19 porções de cocaína, 01 porção de maconha e um pedaço médio de cocaína prensada. O réu disse que comprou a droga e ia fracioná-la para vender. Na casa estava Vitória (companheira do réu) que autorizou a entrada. Disse que Vitoria não tinha participação. Na fase policial, o depoimento da testemunha comum Vitor Alves Ferreira (fls. 04), policial militar, foi no mesmo sentido do depoimento de Rafael Soares. Em juízo, a testemunha comum Vitor Alves Ferreira disse que o réu foi abordado e trazia consigo 4 porções de cocaína e dinheiro. O réu acabou confessando o tráfico. Gustavo afirmou que havia mais drogas no interior de um fogão, onde foram realizadas buscas e localizados R\$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro, 01 balança de precisão, 01 caderno de anotações alusivas ao tráfico, 19 porções de cocaína, 01 porção de maconha e um pedaço médio de cocaína prensada. O réu disse que comprou a droga e ia fracioná-la para vender. Não conhecia o réu antes. Na fase policial, o réu Gustavo Henrique de Amorim Pereira disse que estava no interior da sua residência, quando em dado momento policiais militares adentraram no imóvel afirmando que havia uma denúncia em seu desfavor. Ao ser indagado, Gustavo afirmou que havia drogas na residência, mais precisamente na janela do seu quarto e no fogão, sendo localizada porção de maconha, que, segundo o acusado, era para uso próprio e para o comércio, além de vinte e cinco gramas de cocaína, algumas embaladas para o comércio. O acusado confessou que utilizava uma pequena balança de precisão para pesagem da droga. Sobre o caderno apreendido, Gustavo não soube dizer se há alguma anotação referente ao tráfico de drogas, por se tratar de um caderno antigo, inclusive sua filha utilizava citado caderno. Confessou que cada porção estava sendo comercializada pelo valor de R\$ 20,00 (vinte reais), Disse também que estava desempregado e com filhas para criar, razão pela qual "tomou caminho errado" e estava arrependido (fls. 05). Em juízo, o réu Gustavo Henrique de Amorim Pereira disse que os policiais entraram na casa e achou a droga dentro do fogão, local indicado pelo depoente. Passava por dificuldade financeira por isso se envolveu no tráfico. Configurado, pois, o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. As circunstâncias não deixam dúvidas de que a quantidade de entorpecente encontrada, a forma como acondicionado, diferentes tipos e o dinheiro apreendido caracterizam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo acusado. Ademais, segundo testemunhos dos policiais militares, o acusado admitiu que comercializava a droga quando foi abordado, autorizando a entrada dos mesmos na sua residência, onde mais droga, dinheiro, balança de precisão e caderno de anotações foram apreendidos. Os testemunhos e a confissão do réu corroboram os fatos narrados na denúncia, assim como os documentos juntados. Assim, satisfatoriamente provadas a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena do réu. A pena-base tem por referência o preceito secundário do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, cuja previsão mínima é de 05 anos de reclusão e multa. A culpabilidade é a própria do crime. Havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta, tendo em vista que o réu possui um antecedente pelo delito previsto no art. 12, da

Lei 10.826/03 (proc. nº 0023266-15.2015 - fls. 64), aplico a pena-base acima do mínimo legal, 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Tendo em vista que o réu é reincidente específico (proc. nº 3011373-44.2013 - fls. 64 c.c fls. 70/71), elevo a pena em 1/3, atingindo-se 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando-se em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. A reincidência, ainda mais específica, prepondera sobre a confissão. Cumpre-se ponderar que em razão dos maus antecedentes e sua reincidência, ainda mais específica, não faz jus o réu à redução da pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei

nº 11.343/06. Sem causas de aumento ou diminuição da pena. Não há que se falar em substituição da pena corporal por penas alternativas, uma vez que se trata de crime de tráfico de drogas, réu reincidente específico e o montante da pena ultrapassa 04 anos. Fixo para o réu o regime fechado, sendo notório que o tráfico de drogas é o motor da criminalidade organizada e atrai milhares de jovens para a dependência e marginalidade, aniquilando suas famílias e desestruturando nossa sociedade, devendo ser duramente reprimido. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu GUSTAVO HENRIQUE DE AMORIM PEREIRA como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. O réu não poderá recorrer em liberdade, pois subsistem os motivos da prisão preventiva (o periculum libertatis encontra-se presente). A medida é necessária para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a efetividade do processo penal. Além disso, há que se garantir a ordem pública, para impedir que ele volte a delinquir, na medida em que se trata de grave delito, réu reincidente específico, mostrando-se insuficiente a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Fica autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se. DECRETO A PERDA DO DINHEIRO apreendido nos autos (fls. 40 e 136) em favor da União, devendo ser revertido ao FUNAD. Autorizo, ainda, a destruição da balança de precisão e do caderno de anotação, posto que utilizados na traficância (fls. 40). Custas do processo pelo réu, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária). Pela Defesa foi manifestado o interesse em recorrer para superior instância. Posto isso, recebo o recurso de apelação interposto pela Defesa, saindo intimada nesta oportunidade para apresentação das razões recursais no prazo legal. Expeça-se carta de guia provisória do sentenciado. Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Paulo Cecílio Junior, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTE TERMO DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.